

PODER LEGISLATIVO – IMUNIDADES PARLAMENTARES II

IMUNIDADE FORMAL (PROCESSUAL)

Observe o § 2º do **art. 53** da Constituição Federal:

Art. 53. (...)

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

Sabe-se que parlamentares podem ser presos em casos de flagrante de crime inafiançável, como exemplifica os casos do parlamentar Delcídio do Amaral (PT), que foi preso por decisão do STF em decorrência de cometimento de crime permanente, e do parlamentar Daniel Silveira. No caso deste último, todavia, defendeu-se que o crime praticado pelo parlamentar dispensava a necessidade constitucional de ser um flagrante de crime inafiançável, posto que os crimes de Daniel Silveira eram passíveis de fiança na esfera legal. Frente a isso, o STF entendeu que a gravidade dos crimes praticados pelo parlamentar não permitiria, em um primeiro momento, o arbitramento de fiança.

A **imunidade** tem início **desde a expedição do diploma do parlamentar** e **não se aplica ao suplente**. Quando se fala em imunidade, um dos temas que surgem para debate é o **foro especial**. Para exemplificar o tema, considere o exemplo da ex-deputada Flordelis, que matou seu marido, crime este cometido **durante o mandato** da ex-deputada.

Segundo o entendimento do STF, **o foro especial não se aplica a toda e qualquer circunstância de prática de crime**, mas depende de **dois requisitos**:

- O crime deve ter sido cometido **durante o mandato**; e
- O crime deve ser **relacionado ao cargo**.

No caso da ex-deputada Flordelis, o crime praticado foi cometido durante o mandato, mas não possuía relação alguma com o cargo da ex-deputada, o que significa que ela possuía o direito à imunidade parlamentar, mas não ao foro especial – tanto que, no início das investigações, vários filhos e netos da ex-deputada foram presos, mas a deputada permaneceu sem receber voz de prisão. Assim, por não possuir foro especial, a ex-deputada respon-



5m

ANOTAÇÕES

deu pelo assassinato do marido não perante o STF, mas em **1º instância** e teve a cassação de seu mandato. Com o mandato cassado, a ex-deputada perdeu sua imunidade processual. Pouco tempo depois, foi presa pelo assassinato do marido.

Prisão



Sobre a **prisão** na imunidade parlamentar, cabe citar, a título de exemplo, a Operação Dominó.

Esta operação investigou crimes de desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa do estado de Rondônia. Foi detectado que, dos 24 parlamentares que compunham a Assembleia, 23 tinham envolvimento nos desvios. Segundo a Constituição Federal, há a necessidade de que a Casa seja comunicada sobre a prisão dos parlamentares para que decida pela liberação ou não dos mesmos. Na Operação Dominó, porém, a Casa não foi comunicada sobre a prisão dos parlamentares, dado que quase que a totalidade da Assembleia estava envolvida no esquema de desvio. Diante desse cenário, o STF entendeu que, embora o texto constitucional determine que a Casa deve ser comunicada sobre a prisão de seus parlamentares, **eventualmente a Casa pode não ser comunicada sobre tais prisões**, nos casos em que tal comunicação não possa ocorrer, como foi o caso da Operação Dominó.

Outro exemplo é o chamado **Joesley Day**, que causou uma queda brusca na bolsa de valores em um dia. Trata-se do dia em que foram feitas as declarações dos irmãos Joesley e Wesley Batistam da JBS - Friboi, quando fizeram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Eles entregaram gravações envolvendo o então Presidente da República, Michel Temer, e Aécio Neves, Senador da República. Em decorrência disso, Aécio Neves não foi preso, mas sofreu restrições diversas da prisão.

A seguir, observe o disposto no **art. 319**. do Código de Processo Penal:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

O artigo dispõe que há medidas cautelares diferentes da prisão. Por exemplo, em vez de decretar a prisão de alguém, é possível trazer outras medidas, como proibição de frequentar o local onde o crime foi praticado, proibição de contato com vítimas e testemunhas, obrigação de permanecer em casa, recolhimento domiciliar noturno (de 22 às 6h da manhã), recolhimento direto no fim de semana etc.

ANOTAÇÕES

As **medidas cautelares** dispostas no **art. 319** do CPP **podem ser aplicadas no lugar da prisão de um parlamentar**, como ocorreu, por exemplo, com Aécio Neves, contudo, as medidas cautelares a ele impostas o impediram de exercer suas atividades parlamentares para não ter acesso às provas. Diante disso, o STF procurou entender qual era o alcance do texto constitucional, pois o texto afirma no § 2º do art. 53:

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos**, salvo em flagrante de crime inafiançável. **Nesse caso**, os autos serão remetidos dentro de **vinte e quatro horas à Casa respectiva**, para que, pelo voto da maioria de seus membros, **resolva sobre a prisão**.

O STF entendeu que as medidas cautelares diversas de prisão, **quando impeditivas de exercício do mandato do parlamentar, devem ser comunicadas à Casa** para que esta decida pela permanência ou não das medidas cautelares impostas ao parlamentar. No caso de Aécio Neves, a Casa retirou as medidas cautelares impostas ao então Senador.



Emenda Constitucional n. 35/2001

A **imunidade formal** sofreu modificações significativas advindas da Emenda Constitucional n. 35 de 2001, a qual era **auto aplicável a todas as esferas**.

Antes da Emenda Constitucional n. 35 de 2001, um parlamentar só poderia ser processado mediante autorização da Casa Legislativa, o que resultava, naturalmente, em praticamente nenhuma abertura de processos contra parlamentares. **Após a Emenda Constitucional n. 35 de 2001**, estabeleceu-se que, se o crime foi cometido **antes da diplomação**, a autorização da Casa Legislativa **não é necessária** e ela não pode solicitar a paralisação do processo. Por outro lado, se o crime é cometido **após a diplomação**, a autorização da Casa Legislativa também não é necessária, mas ela **pode solicitar a paralisação do processo**.

Neste ponto, deve-se ter em mente que a solicitação de paralisação do processo por parte da Casa Legislativa ocorre em caráter de **exceção** e só se aplica em caso de **perseguição política**.

Observe o § 3º do **art. 53** da Constituição Federal:

Art. 53. (...)

ANOTAÇÕES



§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

Para entender melhor o disposto no § 3º do **art. 53**, considere o exemplo verídico a seguir.

Em 2001, ano da publicação da Emenda Constitucional n. 35, o STF estabeleceu que a referida EC era autoaplicável a todos os processos represados existentes e, assim, muitos processos que aguardavam autorização das Casas Legislativas começaram a ser julgados. Um desses processos foi o **caso Ronaldo Cunha Lima**, à época Deputado Federal pelo estado da Paraíba, que, durante a disputa para Governador do estado da Paraíba, atirou contra seu adversário político ao cargo. Todavia, visto que conseguia mandatos consecutivos, o Deputado Federal acabava por nunca sofrer processo. O advento da EC n. 35/2001 tornou possível que Ronaldo Cunha Lima fosse processado pelo crime cometido contra seu adversário político à época da eleição para Governador da Paraíba, porém, na véspera de seu julgamento, o Deputado Federal renunciou à sua imunidade parlamentar, o que necessitava que, para tanto, Cunha também renunciasse ao seu cargo de Deputado Federal, visto que a imunidade parlamentar emana do cargo ocupado e não da pessoa em si. Com tal ação, o processo de Ronaldo Cunha Lima “desceu” para ser julgado em 1ª instância e, em decorrência da demora no andamento do processo, Ronaldo Cunha Lima morreu sem ser julgado.

Considere ainda os dois exemplos verídicos a seguir.

O julgamento do **caso Natan Donadon** e do **caso Azeredo (Mensalão mineiro)** ocorreu de maneira semelhante ao caso Ronaldo Cunha Lima. Na véspera de seu julgamento, Donadon renunciou ao seu mandato para que seu processo corresse em 1ª instância e não perante o Supremo Tribunal Federal. O STF, após a observação do caso Ronaldo Cunha Lima e destes dois casos, e percebendo que os parlamentares estavam recorrendo à renúncia de mandato para escapar de seus respectivos processos, firmou o entendimento de que, **após o final da instrução, a competência para o julgamento do processo não pode ser afetada por renúncia de cargo ou ocupação de outro cargo por parte do parlamentar.**

ANOTAÇÕES



Restrições ao Foro Especial (Ação Penal n. 937)

A Ação Penal n. 937 do STF dispõe que o direito ao foro especial está condicionado a dois requisitos: o crime deve ter sido cometido **durante o mandato** e deve ser **relacionado ao cargo**, conforme já dito anteriormente. Entretanto, o STF, por meio do chamado **mandato cruzado**, relativizou estes requisitos. O **mandato cruzado** pode ser exemplificado pelo caso de Aécio Neves, já apresentado anteriormente.

Em 2018, Aécio Neves, então Senador da República, não disputou a reeleição para o cargo, mas cotejou – e ganhou – as eleições para o cargo de Deputado Federal. Ora, no crime comum, a competência para julgar, tanto Senador da República quanto Deputado Federal, é do STF. Esse caso de Aécio Neves é um exemplo de mandato cruzado – de Senador o parlamentar passou a Deputado Federal –, pois, independentemente do mandato que o parlamentar esteja exercendo, seja como Senador, seja como Deputado Federal, a competência de julgamento de processos continua a ser do Supremo Tribunal Federal.

Término do Mandato e Foro Competente para Julgamento

Ao fim do mandato de 4 anos, o parlamentar, se não for reeleito, perde o direito ao foro especial. Em decorrência disso, o processo que eventualmente não é julgado antes do término do mandato “desce” para ser julgado em 1ª instância **sem que tal ato seja considerado ilegal**, posto que a causa do julgamento em 1ª instância foi única e exclusivamente o término do tempo de mandato.

Deve-se destacar, por fim, que as imunidades formais têm abrangência, na mesma proporção, para **parlamentares federais, estaduais e distritais**. Todavia, **parlamentares municipais (vereadores) não possuem nem imunidade parlamentar, nem foro especial**, tendo direito apenas à **imunidade material, que é restrita ao território do município**.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
